

๔.๒ ความรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำ เพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ของกรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำบางปะกง ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งที่มีใช้กรณีเร่งด่วน ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ปลาในกระชัง ของผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวตายเป็นจำนวนมาก การเปิดประตูระบายน้ำ ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการกระทำละเมิด กรมชลประทาน จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชัง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชังโดยได้รับอนุญาต และทำการเลี้ยงที่แม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลปลาว่าปลาที่เลี้ยงลอยหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ฟ้องคดี จึงให้ออกซิเจนในกระชังปลา แต่ในวันต่อมาปรากฏว่ามีปลาตายเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีได้ทราบ ในเวลาต่อมาว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทอง ระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังทราบล่วงหน้าเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน และก่อนการเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นและผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังที่อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุดทราบแล้ว อีกทั้ง สาเหตุที่ปลาตาย ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการระบายน้ำดังกล่าวหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้น้ำเสียไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ปลาที่เลี้ยงไว้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตามมาตรา ๔^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับ มาตรา ๔^{๓๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการชลประทาน พานทอง-พานทองขยาย เป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีภารกิจหลัก คือ การระบายน้ำ การเก็บกักน้ำ และการป้องกันน้ำเค็มโดยการควบคุมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ตามแนวคันกันน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเปิด-ปิดระบายน้ำในแต่ละประตูระบายน้ำ ซึ่งต้องปฏิบัติงานและรับผิดชอบตลอดเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ โดยในการระบายน้ำที่ผ่านมาของโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย สำหรับในกรณีที่ ภาวะที่น้ำในคลองพานทองหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องคุณภาพน้ำและมีความจำเป็น ต้องระบายเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ ที่สูงมาก... และกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอนบน ซึ่งต้องระบายน้ำผ่านทุกประตูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วโดยไม่คำนึงถึง ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ และระบายน้ำในปริมาณสูงสุดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลา น้ำขึ้นและน้ำลง ก่อนที่จะดำเนินการระบายน้ำจะต้องทำหนังสือราชการจากโครงการชลประทาน ชลบุรี เพื่อแจ้งเทศบาลตำบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ

^{๓๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๗} พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปี ของกรมชลประทาน

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทำหนังสือราชการได้ทัน และก่อนที่จะเปิดประตูระบายน้ำ หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี และ/หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจะแจ้งประสานกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามในฐานะผู้นำท้องถิ่น และในฐานะผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ใกล้ประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีกลุ่มชาวบ้านมาขอพบหัวหน้าฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี เพื่อร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมพื้นที่และบ้านเรือนบางส่วน ทั้งเป็นน้ำเน่าเสีย ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมาก ต่อมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองเพื่อระบาย น้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบ เรื่องน้ำท่วมพื้นที่ราษฎรดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชน ร้องเรียนขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองและเป็นเวลาก่อนการเปิดประตูระบายน้ำ คลองพานทองถึง ๒ วันทำการ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถทำหนังสือราชการ จากโครงการชลประทานชลบุรีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง ทราบล่วงหน้าได้อย่างช้าในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ควรคาดหมายได้ว่าหากมีฝนตกในช่วงวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจทำให้ ราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น และอาจทำให้ไม่สามารถทำหนังสือ แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทัน ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าวจึงไม่ใช่ กรณีเร่งด่วนที่จะทำให้โครงการชลประทานชลบุรีไม่ต้องทำหนังสือราชการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า น้ำที่โครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นน้ำเสียที่เป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อีกทั้ง ได้ระบายในช่วงน้ำตาย กล่าวคือ เป็นเวลาที่น้ำมีการขึ้นและลงเล็กน้อยซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสม ในการระบายน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ทราบถึงการระบายน้ำ ล่วงหน้ามาก่อน จึงทำให้ไม่ได้เตรียมการป้องกันความเสียหาย และทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับก่อนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ไม่พบว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณดังกล่าวตายแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าสาเหตุที่ปลา ในกระชังของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจำนวนมากเกิดจากการระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่ แม่น้ำบางปะกงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ของเจ้าหน้าที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงต้องรับผิดชอบ



ในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างจากกระชังรายอื่นเพียง ๒ เมตร และ ๔ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมประมง และผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปลาลงเลี้ยงในกระชังขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร จำนวนกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซึ่งถือว่า มีอัตราความหนาแน่นของปลาก่อนข้างสูง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้ข้อเท็จจริงว่าปลาในแต่ละกระชัง ไม่ได้ตายทั้งหมด แต่เป็นการประเมินความเสียหายจากปลาที่ตายในขณะนั้น ดังนั้น การจะกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องทั้งหมดจึงไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เห็นควรลดค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงจำนวน ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นปลาขนาด ๖ ชีด ถึง ๑ กิโลกรัม จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว น้ำหนักประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท และปลาเล็กขนาด ๖ ถึง ๗ นิ้ว จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัว ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสองรายการจำนวน ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท เมื่อมีเหตุที่ศาลจะลดค่าเสียหายให้ ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ค่าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๕๖)

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่อากาศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง และมีการปล่อยอากาศเสียประเภทซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่อากาศ จึงถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้างดงามจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏ

^{๓๘} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายโดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ กรณีย่อมถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป่าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้ทำเหมืองแร่ลิกไนต์เพื่อใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้เริ่มสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน ๒ โรง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๑๓ โรง ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดและขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากใต้ดินไปยังโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นหิน ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนออกสู่บรรยากาศ ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการควบคุม ดูแล และป้องกันการเกิดมลพิษดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกผิวหนังตามร่างกาย ซึ่งเป็นอาการของโรคปอดอักเสบจากฝุ่นหิน (โรคนิวโมโคนิโอซิส) และโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนั้น ยังทำให้สัตว์เลี้ยงต้องเจ็บป่วยล้มตาย พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางด้านจิตใจ ความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิต



อย่างคนปกติจนกว่าจะเสียชีวิต ค่าไร่ประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ที่พักอาศัยในการทำมาหากินได้ โดยปกติสุขต่อไปในอนาคต และค่าเสียหายของพืชไร่ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์จนกว่าจะมีวิธีป้องกันฝุ่นแขวนลอยและสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์มิให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้อย่างสมบูรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้กลับคืนสภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและร่างกายที่มีได้ถูกจำกัดเฉพาะเพียงแต่การมีชีวิตอยู่เยี่ยงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เท่านั้น แต่ย่อมมีสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติสุขด้วย ดังนั้นการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการกระทบสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ รวมถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคุมมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำเนิด เยียวยาทางแพ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และลงโทษผู้กระทำผิด จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการปล่อยทิ้งอากาศเสียประเภทก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่บรรยากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏเหตุยกเว้นความรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยพิจารณาได้เป็นกรณีผลภาวะจากฝุ่นละอองและกรณีผลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

สำหรับกรณีผลภาวะจากฝุ่นละออง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยที่ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน สามารถเข้าสู่ร่างกายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่เมาะ ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๔ พื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากเผาไหม้มวลชีวภาพและรถยนต์ มิได้เกิดจากการปล่อยทิ้งอากาศเสียของผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะปรากฏว่ามีฝุ่นละอองที่ไม่ทราบแหล่งที่มา แต่ก็มีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามรายงานฉบับสมบูรณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะในพื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย และหมู่บ้านห้วยเป็ด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งแม้จะระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่าค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่สถานีสบป่าด บ้านท่าสี่ และการประปาแม่เมาะ ปีละหลายครั้งในช่วงหน้าแล้งก็ตาม แต่ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่เมาะก็มิได้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งที่มีการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตแรงสูงในโรงไฟฟ้าทุกโรงและจัดให้มีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในบริเวณโรงไฟฟ้าขณะขนถ่ายถ่านหินลิคไนต์และราดน้ำบนถนนที่มีฝุ่นเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพ



ประจำปีของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่เคยพบว่ามีพนักงานเจ็บป่วยด้วยโรค นิวโมโคนีโอซิสที่มีสาเหตุมาจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองถ่านหินแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจ ถือได้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

ส่วนกรณีมลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นั้น ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ได้กำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ที่จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงเชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพอนามัย และเป็น ค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั้งประเทศ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังจะเห็นได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัจจัยอื่นหรือ สถานประกอบการอื่นเป็นผู้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในปริมาณ ที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชน กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ควรเป็น และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย สูงสุดตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เคยกำหนดไว้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้ค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน และที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด จนถึงขนาดที่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

เฉพาะกิจด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนเจ็บป่วยเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดหรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อเมือกตามร่างกาย กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายและได้รับความเสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่กระจายจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับกรณีที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นและสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีการบำบัดอากาศเสียด้วยการปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเจือจางของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศชั้นบน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของอำเภอแม่เมาะเป็นที่ราบหุบเขาเสมือนแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ทำให้การกระจายตัวของอากาศไม่ดี อากาศจะคงตัวอยู่ในพื้นราบหุบเขาบริเวณอำเภอแม่เมาะเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซ Flue Gas Desulfurization (FGD) ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกโรงแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติจนทำให้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ เครื่องกำจัดก๊าซ (FGD) ใช้งานได้เพียง ๒ เครื่อง จากจำนวน ๘ เครื่อง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถคาดการณ์เรื่องดังกล่าวได้ล่วงหน้าและสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ดังนั้น เมื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัย มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยเป็นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ผลกระทบจากอาการของโรคดังกล่าวย่อมมีอยู่แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม ค่าทดแทนดังกล่าวจึงเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวคือ กำหนดให้ตามจำนวนครั้งที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยทิ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยพิจารณาตามค่าเฉลี่ยๆ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะนำมาเป็นฐานในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยก๊าซ



ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยสูงเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเงินอย่างน้อยรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแยกเป็นกรณี ดังนี้ (๑) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๖๐๐ บาทต่อครั้ง (๓) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดห้ามมิให้มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้บังคับแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้บำบัดหรือควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้มีค่าเฉลี่ย ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนด ทั้งมีการตรวจพบกรณีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากถึง ๑๔๒ ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพฤติกรรมที่มีความร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโทษใด ๆ จากการกระทำดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีระมัดระวังมิให้มีการแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือเสียหายจากการดำเนินกิจการ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดเช่นเดิมอีก จึงกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑,๒๐๐ บาทต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีรายใด จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจเป็นจำนวนเงินเท่าใด จำต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีรายนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นสำคัญ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด



สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ และค่าทดแทนความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิตอย่างคนปกติสุข นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือจะต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งปรากฏพยานหลักฐานว่าที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมาโดยตลอด และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ย่านแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยฯ ไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัยกับประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ล้านบาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗)



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิของคู่กรณี ถือเป็นคำสั่งที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคล เพราะถึงแม้จะไม่ทำให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียสิทธิ แต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้สิทธิที่ต้องการ คำสั่งทางปกครองที่ไม่เปลี่ยนสถานะจากเดิมไปเป็นสถานะที่เป็นผลดีแก่ผู้รับคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งที่กระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องรับฟังคู่กรณีก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามพยานหลักฐาน ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ ซึ่งมูลแห่งการพิจารณาไม่อนุญาตดังกล่าวมาจากปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต อันไม่ใช่กรณีที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งแต่อย่างใด การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่เปิดโอกาสให้เช่นนั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอก่อนที่จะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกัน

กับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ



ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ซึ่งการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง คงเพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

กรมวิชาการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม เพื่อการศึกษาวิจัย ตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำเข้าสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่ง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมจึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร ที่เป็นพื้นที่ทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยการกักพืช หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำ ของตนหรือเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน กรมวิชาการเกษตรย่อมไม่อาจ ปฏิเสธผลร้ายที่เกิดจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงาน ในสังกัดของตนได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น กรมวิชาการเกษตรย่อมมีอำนาจหน้าที่ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังปรากฏข่าว เรื่องการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลง ของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังกล่าว รวมไปถึงการออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ และทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอ ให้ยุติการทดลองหรือปลูก มะละกอตัดต่อพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลาย จนกระทั่งตรวจสอบไม่พบ การปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมอีก จึงได้มีการออกประกาศเพิกถอนเขตควบคุม ศัตรูพืชในเวลาต่อมา กรณีจึงถือได้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่ ให้หยุดการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิด และให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ เนื่องจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขที่ ๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๔๐ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเข้ามะละกอที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ รายการ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างการทดลองในแปลงทดลอง พบการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเปิดโดยไม่มีการป้องกันอย่างมิดชิด เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑)^๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘^๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการ

^๓ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืชและไหม โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชและไหม ให้ได้พืชและไหมพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชและไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๘ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ส่งสิ่งต้องห้ามนั้น หรือหนังสือสำคัญอย่างอื่นอันเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศที่ไม่มี การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกำกับมาด้วย และในกรณีนำเข้านี้ อธิบดีจะอนุญาตได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือการวิจัยเท่านั้น

ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงทดลองแบบเปิด จึงมิได้เป็นการดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่แต่อย่างใด

ในกรณีมีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ หน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์แจกจ่ายทำพระ และเป็นพื้นที่ที่ทำการศึกษาดูแลทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งกักัดในระดับเดียวกับศัตรูพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ประกอบข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ย่อมต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายทำพระมิได้เกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่มีไขความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการควบคุมตามแผนขั้นตอนการทดลองและมาตรการควบคุมการทดลองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด กรณีย่อมจะไม่เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมดังที่ปรากฏได้ แต่เมื่อมีการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงานทางปกครองได้ กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรม

ในกรณีมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗^๕ มาตรา ๑๘^๖ และมาตรา ๒๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจ

^{๕-๗} พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฏขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืช และพาหะที่ควบคุม และให้กำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จำเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการของกำนันและที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น

มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดนำพืช ศัตรูพืช หรือพาหะออกไปนอก หรือนำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว้ เว้นแต่จะได้รับการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทำลายหมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ ตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย



ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบและทำลาย ดังนั้น เมื่อพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลงของเกษตรกรซึ่งถือเป็นศัตรูพืชที่อาจก่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ให้หยุดการทดลองมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดและให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/(๑)/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้หยุดการจำหน่ายและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอทุกชนิด และให้ตรวจสอบการจำหน่ายและจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอที่แจกจ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ เพื่อตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบปรากฏว่า จากการเก็บตัวอย่างใบมะละกอจากต้นมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๒๖๖ ราย พบการปนเปื้อนจำนวน ๘๕ ราย ในจังหวัดขอนแก่น ๘๐ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย และจังหวัดยโสธร ๒ ราย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/ว ๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระทั่วประเทศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองหรือปลูกมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างมะละกอที่วางจำหน่ายที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสวนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่จำหน่าย และภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและทำลายมะละกอที่ปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรม ตามประกาศกำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืชทั้งสามฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ เพื่อเพิกถอนเขตควบคุม

ศัตรูพิช กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ ในการควบคุมตรวจสอบและทำลาย การปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรม ในมะละกอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองทั้งหมดแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อน สารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๗)

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่อง ที่มีการร้องทุกข์เข้ามาเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ทั้งจากเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นเองตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่าง จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา บุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลัง แห่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้โฆษณา ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา จึงเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะ จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามบทบัญญัติ



ข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีของข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และข้อความ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามบทบัญญัติข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก (สถาบัน TISAR) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารโฆษณาของสถาบัน TISAR ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาแล้วมีมติห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันในการโฆษณาครั้งต่อไปทุกสื่อโฆษณา และเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปรียบเทียบปรับสถาบัน TISAR ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีของข้อความ “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการโฆษณา